

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto podáním vyjadřuji svůj nesouhlas s návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru nedostatečně zohledňuje místní podmínky a zájmy obyvatel jižního Plzeňska, jak rozvádím v jednotlivých připomínkách níže.

Odůvodnění námítky:

1. Nesouhlas s umístěním VTE na horizontech nad obcemi

Nesouhlasím s umístěním větrných elektráren na horizontech bezprostředně nad obcemi jižního Plzeňska. Elektrárny umístěné na horizontu budou v krajině dominovat z údolních poloh, kde se obce nacházejí. Zesílí vizuální zátěž, psychologický tlak a budou výrazně zhoršovat kvalitu bydlení obyvatel, kteří mají větrné turbíny stále v zorném poli.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

2. Migrační období ptáků nebylo zachyceno

Námítkou je, že průzkumy s vysokou pravděpodobností nezachytily klíčová migrační období ptáků. Tahová období jsou kritická právě pro hodnocení rizik kolizí s VTE. Pokud jsou průzkumy provedeny mimo tato období nebo v jediném roce, jejich výsledky nelze považovat za reprezentativní. Závěry o bezkonfliktnosti je proto nutné brát s rezervou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích 2009/147/ES; princip prevence.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: Loss, S. R. et al. (2013). Estimates of bird collision mortality at wind facilities in the United States. Biological Conservation.

3. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

4. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

5. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

6. Bez dat nelze rozhodnout o akceleračním režimu

Vznáším námitku proti tomu, aby o akceleračním režimu bylo rozhodováno, aniž by bylo k dispozici dostatek konkrétních dat. Pro odpovědné rozhodnutí o akceleračním režimu je nutné mít data o hluku, dopadech na faunu, dopadech na krajinu a kumulativních vlivech již nyní. Pokud je třeba je teprve doplňovat, je rozhodování zatíženo informačním deficitem.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip předběžné opatrnosti.

7. Reaktivní přístup je v rozporu s preventivním principem

Nesouhlasím s reaktivním přístupem k ochraně přírody, ve kterém je výběr lokality navržen, aniž by byla vyloučena konfliktnost. V územně-plánovacích procesech se má princip prevence aplikovat při rozhodování o vhodnosti lokality. Pokud dokumentace odsouvá řadu zjištění na pozdější monitoring, znamená to, že vhodnost lokality nebyla dostatečně posouzena.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

8. Hluk a infrazvuk nejsou dostatečně vyhodnoceny

Vznáším námitku proti nedostatečnému posouzení vlivů hluku a nízkofrekvenčních složek z větrných elektráren na zdraví obyvatel v okolních obcích. Dokumentace neobsahuje konkrétní hlukové modelace pro jednotlivé obce, pouze obecné odkazy. Mezinárodní výzkum (WHO, recenzované přehledy) přitom uznává hluk z VTE jako faktor obtěžování i poruch spánku. Bez konkrétních modelů nelze tvrdit, že obyvatelé nebudou postiženi.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

9. Nesouhlas s další industrializací venkovské krajiny

Nesouhlasím s další industrializací venkovské krajiny jižního Plzeňska, kterou by zařazení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 do územního plánu zahájilo. Kombinace větrných elektráren, plánované dálnice D20, stávajícího a plánovaného vedení velmi vysokého napětí a další technické infrastruktury povede k zásadní změně charakteru dosud převážně venkovského území. Princip udržitelného rozvoje vyžaduje, aby tyto vlivy byly posuzovány společně, ne odděleně.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; princip udržitelného rozvoje.

10. Dominanty větrných elektráren převýší kulturní krajinu

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí, neboť větrné elektrárny by se staly novou nepřirozenou dominantou krajiny jižního Plzeňska. Plánované turbíny svou výškou (až 250 m) výrazně přesáhnou kostelní věže, lesní masivy i přirozené horizonty. Stávající kulturní dominanty obcí budou potlačeny technickou stavbou v nadměrném měřítku. Dokumentace neprokazuje, že tento zásah je proporcionální.

Právní podklad: § 12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb.; princip proporcionality dle čl. 11 a čl. 35 Listiny.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: